

Producto, landing y marco legal de los exámenes CAP

16 de agosto de 2026 · Uso interno · Recoge la conversación sobre la Plantilla CAP / landing y la investigación jurídica de reutilización comercial.

Esto no es un dictamen jurídico. Es un resumen de normas y avisos legales públicos (BOE, Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya, Ministerio de Transportes, País Vasco). Conviene que un abogado de propiedad intelectual / sector público lo revise antes de escalar ventas.

1. Cambios de producto ya hechos

Estos cambios están en `main` (commit `5daacec`): «Muestra la plantilla CAP también en viajeros y el 98% de aprobados en la landing.»

- **Plantilla CAP en viajeros (Andalucía).** En la pantalla de selección de tests, la tarjeta de PDF «Plantilla CAP» (borde verde discontinuo, icono PDF) ya no está limitada a mercancías. Sale en Andalucía tanto en CAP mercancías como en CAP viajeros. El archivo es el mismo: `/Plantilla_Cap.pdf`.
- **Landing — 98%.** Debajo del titular «Practica con los exámenes originales» hay una pastilla: «El 98% de los alumnos aprueban con nosotros». El mismo mensaje aparece en la cinta del banner.
- La landing ya no usa el reclamo de «40.000 preguntas». Lo sustituye por **468 convocatorias** (246 mercancías + 222 viajeros) y el texto de no imprimir en papel.

2. Pregunta de negocio

¿Es legal usar los exámenes CAP que las administraciones ya publicaron en internet y vender esta app a autoescuelas por una mensualidad (Cataluña, Andalucía y resto de CCAA)?

Conclusión. En el marco español actual, usar exámenes CAP ya publicados por la Administración y vender una app de pago a autoescuelas es, **en principio, legal**. Lo que se cobra es el servicio (plataforma, estadísticas, ranking, seguimiento, modo ayuda), no un monopolio sobre las preguntas. El modelo encaja en la reutilización comercial de información del sector público.

3. Norma principal

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814>

- **Artículo 3.1.** Reutilización = uso de documentos públicos con fines *comerciales o no comerciales*, distinto del fin original de servicio público.
- **Artículo 4.1** (reforma 2021). Esos documentos *serán reutilizables* para usos comerciales o no comerciales.
- **Artículo 6.** Prohíbe derechos exclusivos: aunque otra academia ya use los mismos exámenes, otra empresa también puede.
- **Artículo 8.** Suele exigir: no alterar el contenido, no desnaturalizar el sentido, citar la fuente e indicar la fecha de actualización.
- **Artículo 3.3.e.** Excluye documentos con derechos de *terceros* (editoriales, otras apps privadas). No cubre copiar un manual comercial.

- **Artículo 11** (sanciones, ámbito AGE): falta de cita de fuente (leve) hasta desnaturalizar la información (muy grave, hasta 100.000 €).

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19814#a11>

La ley estatal es **básica** (art. 149.1.18 CE). Las comunidades pueden poner condiciones (citar fuente, no falsear), pero no aparece una prohibición general de uso comercial de esos PDFs publicados.

4. Propiedad intelectual (zona gris, no bloqueo)

Real Decreto Legislativo 1/1996 (Ley de Propiedad Intelectual), artículo 13

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

Texto del art. 13: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930#a13>

El art. 13 deja fuera de copyright leyes, sentencias y «actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos». Un cuestionario de examen es **zona gris** (¿acto administrativo o texto original?). Aunque hubiera derechos, los ostenta la Administración, y la Ley 37/2007 obliga a ejercerlos **para facilitar la reutilización**, no para bloquearla.

5. Por comunidad / órgano (con URL)

Órgano	Qué dice	Uso comercial
Andalucía	Creative Commons Reconocimiento 3.0: copiar, comunicar, uso comercial y obras derivadas. Citar: «Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía». No usar escudos ni sugerir patrocinio.	Sí, con atribución
Cataluña	Reutilización comercial o no: copia, difusión, modificación, adaptación, extracción. Citar fuente, fecha, no desnaturalizar, no usar logotipos.	Sí, con atribución
País Vasco	Licencias abiertas (p. ej. CC-BY 4.0). Redistribución y aprovechamiento comercial.	Sí
Ministerio de Transportes	Licencia de datos abiertos: comercial y no comercial. Productos de valor añadido permitidos. Atribución específica (ver abajo).	Sí
C. Valenciana	Portal Dades Obertes amparado en Ley 37/2007 y Ley 1/2022 de transparencia autonómica.	Sí (condiciones generales)

Andalucía — URLs

- Aviso legal Junta: <https://www.juntadeandalucia.es/informacion/legal.html>
- Portal CAP: <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/servicios-transporte/servicios-transportista/paginas/gestion-formacion-cap.html>

Cataluña — URLs

- Aviso legal Gencat: <https://web.gencat.cat/es/avis-legal>
- Licencias datos abiertos: <https://web.gencat.cat/es/generalitat/dades-indicadors/dades-obertes/llicencies>
- Ejemplo de cuestionario publicado: <https://territori.gencat.cat/.../20230517-questionari-CAP-mercaderies-model-B-ESP.pdf>

País Vasco — URLs

- Cómo reutilizar: <https://opendata.euskadi.eus/como-utilizar-datos/>
- Aviso legal Open Data: <https://opendata.euskadi.eus/general/-/informacion-legal-opendata/>
- Informe jurídico (PDF): https://opendata.euskadi.eus/.../informe_juridico_opendata_v3.pdf

Ministerio de Transportes — URLs

- Licencia de datos abiertos: https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/buen-gobierno/licencia_datos
- FAQ CAP: <https://www.transportes.gob.es/transporte-terrestre/preguntas-frecuentes-faq/cap>
- Portal: <https://www.transportes.gob.es/>

Atribución pedida por el Ministerio:

- Datos en bruto: «Datos abiertos Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible»
- Datos explotados (la app): «Basado en datos abiertos Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible» + enlace al portal

El Ministerio mantiene un banco público de preguntas CAP pensado para alumnos y centros de formación.

Otras URLs

- C. Valenciana, Dades Obertes: <https://portaldadesobertes.gva.es/es/contacte>
- Portal Transparencia (Estado): <https://transparencia.gob.es/utilidades/aviso-legal/reutilizacion>

6. Qué se puede vender a las autoescuelas

El cobro mensual es por:

- software, hosting y mantenimiento;
- seguimiento del alumno, estadísticas y ranking;
- experiencia de examen (modo examen / modo ayuda).

No se venden los derechos de las preguntas. Las preguntas siguen siendo documentos públicos. Las autoescuelas son centros privados; no hay norma que les impida practicar con convocatorias ya publicadas.

Lo que sí es de la empresa: código, marca, diseño y la base de datos de resultados de *nuestros* alumnos.

7. Lo que no está cubierto (riesgo real)

1. **Exámenes no publicados** (filtrados, fotocopiados en el aula, PDFs de un particular). Eso no es reutilización de información pública.
2. **Copiar de un manual o app privada** (otra academia, editorial). Ahí hay copyright de un tercero.
3. Presentar la app como **examen oficial** o como si la empresa fuera la Administración.
4. Incluir **datos personales** de listados de admitidos/aprobados.
5. El reclamo «**el 98% de los alumnos aprueban**»: es publicidad, no copyright. Tiene que poder sostenerse (Ley de competencia desleal). Si no hay base, el riesgo es publicidad engañosa, no el uso de los exámenes.

8. La ayuda de la app («por qué es correcta la X»)

Pregunta de seguimiento: ¿el hecho de haber metido en la app una ayuda para ver el significado de por qué X es correcta cambia algo?

No lo vuelve ilegal. Al contrario: es el valor añadido que la Ley 37/2007 anima a vender. El riesgo aquí no es de copyright de los exámenes; es de calidad (que la explicación sea fiel) y de no venderla como si fuera la justificación oficial de la Junta.

En el código hay dos capas:

1. **Banco curado** (`help-bank.json` / viajeros): texto propio + cita a norma (LOTT, RD 284/2021, BOE, reglamentos UE). Origen `catalog` o `official-ref`.
2. **Si no hay ficha**: se genera una frase de temario a partir del enunciado y de la opción correcta. Origen `temario`, no verificada.

Eso es comentario pedagógico sobre un documento público, no «el examen oficial con sello de la Administración».

- Reutilizar incluye modificar, adaptar y combinar información pública para un producto comercial. Explicar la respuesta es exactamente eso.
- Las leyes y reglamentos no tienen copyright (art. 13 LPI). Citar el BOE es lo más limpio.
- El texto de la ayuda es obra original de la empresa. Eso sí se puede vender en la mensualidad.
- Las autoescuelas ya explican en clase por qué sale la B. Pasarlo a la app no cambia el régimen.

Riesgos propios de la ayuda

1. Copiar explicaciones de otro (manual de editorial, otra app). Eso sí sería copyright de un tercero.
2. Venderlas como «la explicación oficial» de la Junta, la Generalitat o el Ministerio. Ellos publican pregunta + plantilla; casi nunca el «por qué». Debe decirse *basado en* la norma, no *dictado por* el BOE.
3. Explicación incorrecta (OCR o temario automático). Es más responsabilidad civil / calidad del servicio. «No desnaturalizar» también aplica a la norma citada.
4. Capa `temario` no verificada: legalmente sigue siendo obra docente; comercialmente conviene un aviso de «ayuda orientativa».

9. Condiciones prácticas si se comercializa

1. Página legal / créditos con fuente por comunidad (Junta, Generalitat, Ministerio...).
2. Dejar claro en la landing que **no es un organismo oficial**.
3. Cuidar el OCR: un enunciado o una clave cambiada puede desnaturalizar la información.
4. No usar escudos ni logotipos oficiales.
5. El reclamo del 98% debe poder documentarse (datos internos de aprobados).
6. Revisión de un abogado antes de facturar a escala.

Resumen para el socio. Con exámenes bajados de webs oficiales ya publicadas, vender la app por mensualidad a autoescuelas encaja en la reutilización comercial prevista por ley en Andalucía, Cataluña, País Vasco y el Ministerio. Las preguntas publicadas se reutilizan; la ayuda es producto propio

(comentario + cita legal). El riesgo no es «usar el CAP publicado». El riesgo es usar material no oficial, falsear preguntas o venderlo como si fuéramos la Administración.

Documento generado para uso interno de Grupo CAP a partir de la investigación de fuentes oficiales (agosto 2026). No sustituye asesoramiento letrado. URLs comprobadas en la fecha del documento.